

同治九年



刑部奏疏目錄

卷之一

保全舊臣餘孽疏

乞肅吏治疏

申明職掌疏

勘官速還疏

覆議追贓疏

認罪疏

詳定法守疏



三冊

酌議應處事宜疏

釐正時弊疏

捕盜法嚴疏

慎決獄重民命疏

卷之二

廣仁恩重民命疏

推廣德意疏

救荒實政疏

地方事宜疏

法嚴寬濫疏

會議捕盜條格疏

覆議補偏裒敝疏

覆議時弊疏

覆議應捕疏

覆議熱審疏

刑部奏疏卷之一

臣潘季馴謹題

保全舊臣餘孽疏

爲懇乞

聖慈亟降

恩綸保全舊臣餘孽以彰

大聖人至仁至德事臣等於本月二十八日接到刑
科抄出該司禮監太監張誠題爲大姦巨惡叢
計謀陷

親王強佔

欽賜祖寢霸奪產業勢侵金寶懇乞

聖明亟勦乞男骸骨歸葬准孫世承宗祀以雪大冤
事內開抄沒張居正財物數目及伊子張敬修
自縊緣由奉

聖旨這抄沒緊關犯屬自合用心拘禁防守郝汝松
如何容令自縊必有受賄踈縱情弊着張誠會
同丘橈等嚴提究問來說法司知道欽此除欽
遵外臣等跽誦

綸音數四不忍釋手夫張誠等以奉

旨籍沒居正家財行今據報到數目我

皇上曾不齒及財物之多寡而惟以張敬修自縊爲
地方官罪臣等有以仰見我

皇上原無苛刻之意故一聞其子之死重拂保全舊
臣後裔之初心而

赫然震怒如此也卽

神堯如天之仁文王罪人不孥之意何以過此臣等
竊惟張敬修之死不在於初收之日而在於鞠

審之時藏蓄者已檢括矣受寄者已攀報矣彼亦何所畏而不愛其生哉蓋誠懼誅求無已故視死如飴而不知諸臣原無此心也臣又聞張敬修未縊之前小口之餓死者已十餘人張敬修既縊之後家人張可祿隨之自縊而垂亡者又數人矣若不及時寬假則見禁三百餘人死者未可計也臣等誠慮

嚴旨既下該府防閑倍加牢固年逾八旬之毋柔脆之子若媳寧能受此荼毒哉是

聖意雖在保全而奉行者不悟反促其亡矣夫諸臣所奉

明旨原在抄籍財產原無波及親屬今差去諸臣奉行惟謹財產之追錄在官者既盡受寄之人既得則徒禁其妻孥無益也萬一母子姑媳之間相繼殞歿寧不重傷我

皇上好生之德及矜恤舊臣之盛心乎伏望

皇上特降

恩綸將正家屬暫行保放聽候處分其張敬修身

刑部奏疏 卷一
屍本家財產既盡必難置辦衣棺許令有司收

殮殯埋則

聖德益彰而臣工自勵矣

乞肅吏治疏

爲敷陳愚見懇乞

聖明肅吏治以安民生事山東清吏司案呈奉本部
送刑科抄出山東道試監察御史荊州土條陳
嚴操守等六事內開三曰重刑罰夫刑罰一事
人命所關不可不審書曰與其殺不辜寧失不
經蓋死者不可復生刑者不可復續苟不欽恤
而詳讞之則傷人必多可不慎歟何今之有司
如傷之視者常少而草菅其民者常多其始也

刑部奏疏 卷一
濫受民詞其繼也罰及無辜不分情重情輕槩
行寄舖寄監嚴行峻法至使小民蕩家破產不
散之四方卽委之溝壑良可痛也伏祈

勅下部院轉行各撫按嚴飭所屬各恤民隱情果可
矜寧拂上司之原斷勿使下民之遭誣罪果可
疑寧易同寮之原招勿使赤子之含冤鞠問再
三務求明允庶刑罰得中天下寡冤民矣等因
題奉

聖旨該部知道欽此欽遵抄部送司案查萬曆九年

六月內工科左給事中蕭彥題爲仰體宸衷敬
陳民瘼乞

勅當事臣工加意撫綏以崇實政以隆治安事內開
詞訟當省刑法當平又查十一年五月內兵科
給事中孫瑋題爲摘陳時弊懇乞

特賜釐革以一法體以奠民生事內議濫罰當懲又
查本月內刑科給事中常居敬題爲懇乞

聖明廣仁恩重刑獄以全民命以隆

聖澤事內開濫詞當禁酷刑當懲歸結當速聽斷當

刑部奏疏 卷一
五
虛各該本部覆奉

欽依通行各該巡撫衙門嚴行所屬有司衙門遵行
去後今該前因通查案呈到部除嚴操守崇實
政省里甲禁差遣杜諂諛等五事聽各該衙門
議覆外臣等看得山東道試監察御史荊州土
條議重刑罰一節竊照守令之職稱為近民謂
其一方民命所寄也而酷吏法外任情每戕之
而不恤以致言官節次條陳

朝廷屢行申飭亦不可謂不加嚴矣邇來奉法循

理者固多而暴戾恣睢者間有凡詞狀一入輒
爲准受不問情節之重輕而任意拘囚不分事
體之大小而恣肆科罰或承望上司而文致以
成招或附和同寮而牽合以具獄卽明知其冤
而不爲之理以致小民一入官司不啻陷穽室
已懸磬冤尚覆盆甚非

朝廷置吏爲民之意也今御史荊州土洞燭其弊
復有此請無非慎重民命之意相應再行嚴飭
合候

命下本部移咨各該巡撫衙門及咨都察院轉行各該巡按御史行令各該有司今後於一應詞狀之來務要斟酌參詳可行者方與准行不得一槩濫受至於問理之際尤宜仰體

朝廷好生之念哀矜敬慎真若痼瘕在身一詞之聽務協于中一獄之決必要諸當思民膏之易竭則事出連逮者不得濫肆乎科罰念無知之可矜則罪非深重者不必槩從乎拘繫見有異同卽上司成案可勿泥也無以曾經批駁遂迎

合而具報事涉疑似卽同僚原招可更易也無謂失在初鞫遂附會而抄謄至於各該上司及一應同官亦要和衷一體彼此相成刑期當罪無存成心法在緣情無執已見若有徇情故入濫傷民命者聽各撫按官指實奏聞重加究治如此庶法無枉濫獄無冤民刑措之化可成而元元有樂生之慶矣

申明職掌疏

爲舊京軍員法弊懇乞

天恩早賜議處以永保治安事山東清吏司案呈奉
本部送刑科抄出南京兵部尚書王奏前事
內開一議申明職掌以端政體竊照政貴有體
故刑名特設專司法在安人故聽理恒戒留獄
查得南京各衙門事體不知起於何時苟涉地
方之事雖一臂之爭一葉之竊必解進內外守
備衙門聽審或科道衙門有行亦解送科道衙

門聽審緣衙門既多不但曠日持久卽需索凌虐之弊難保其無軍則因而任糧民則因而廢業甚至破家亡身者有之除科道衙門聽其各查照職掌徑自施行外至於守備叅贊原奉勅書在守禦城池操練軍馬緝捕盜賊撫安人民等項顧乃屑屑於聽理之末節其於

朝廷之大體不亦褻乎近該南京科道等衙門論劾內守備太監張廷亦因而議及此事大意謂內外守備衙門當爲軍

國重務計非謂一切苛細之事而併任之也臣其重其言卽會行內外守備官裁正訖惟盜賊每起於細微照舊不拘大小仍解內外守備官審理重者叅送法司輕者卽行酌量發落其人命事情

勅書內原未開載但要明立文案申報知會而已一時人情似已相安但臣今離任恐有不相體念而借口舊規輒復變易不知此正撫安人民之最急者及照各城兵馬等官建置之初蓋謂譏

刑部奏疏 卷一
察巡警非令之問理詞訟干預刑名者也其官
謂之兵馬指揮顧名思義職掌甚明且此輩太
半皆援例出身律例未通貪黷在念兼以請託
阻撓莫能禁止官吏軍民到案不得其平者甚
多干和致診所係不淺而法司諸臣返無所事
事以臣一得之愚計之乞

勅都察院轉行南京兵部都察院務要嚴禁兵馬官
專以譏察巡警爲務遇有各衙門批到詞狀或
該司緝獲人犯止許審其大略情節具由回報

聽其或送法司或徑責放不得輒便問招擬罪
以致事情枉縱因而罰取紙贖以致人益不堪
如違聽南京兵部都察院并科道衙門叅究蓋
凡獄雖經法司鞫問尤要大理評允司寇等官
尚欲簡任得人而兵馬指揮何爲者哉相應一
併題

請通行酌議著以爲例等因奉

聖旨該部即便看議了來說欽此欽遵抄出到部送
司案呈到部看得原任南京兵部尚書今陞戶

部尚書王 奏列款內一款議申明職掌以端政體大略爲南京內外守備衙門不當侵理刑名細事以致聽候日久軍民並困又爲各城兵馬等官不當干預詞訟輒成招擬以致事情枉縱濫罰病民各一節爲照留京內外守備官之設

祖宗專爲根本地計也原奉

勅書惟在嚴備禦以固城池勤訓練以實軍伍緝盜賊以戒不虞職掌所關要皆軍

國重務至於一切詞訟則有法司有操巡等官各印差及五城御有京兆有上江二縣守備官非惟不暇親此事抑亦不宜預此事也夫何行之旣久寢失

國家設官初意犯該盜情者鞠之是矣而訟獄細事

勅書所未載者往往亦經其讞審事關軍國者議之是矣而閭閻小故有司當聽理者瑣瑣悉聽其處分以致奸刁元惡借之以肆威良善小民畏

之而奪氣至於聽解人犯羈候多時狡黠吏胥
誅求無忌軍因之而棄伍民因之而廢業破家
亡身誠有如尚書王 所陳者乃若五城分設
兵馬指揮等官專在譏察奸民巡警火盜有各
衙門應捕人犯俾之緝獲解送本地方人命事
情俾之檢驗具由此其職業之大都也故名以
兵馬指揮欲其不與民事乃今則民詞濫受矣
招擬輒成矣囑託無禁苞苴盛行貪風熾而廉
耻日亡弊孔多而閭閻日瘠斯二者誠留京之

積弊雖間有釐正者而沿習之風猶未能盡革
也本官目擊其弊爲

朝廷之本體重爲

留都之民命惜故開列前款懇爲上

請合無恭候

命下自今南京守備衙門止照

勅書行事除事係盜情有關守禦者聽赴審理外其
餘一切人命訟獄等情應送法司者解送法司
應送五城印差各御史者解送五城印差各御

史應知會者行文申報知會不許一槩解審其
各城兵馬等官俱照京師兵司官一體行事詞
狀非各衙門批發者不許擅受雖係批發止許
具由申原行衙門重則叅送法司輕者量情發
落不許輒成招擬定罪以亂

成法各應印差衙門呈詞有應具招詳者徑批應天
府治中通判推官上江兩縣不得干涉兵馬司
致有掣肘如守備衙門與兵馬官仍蹈前弊故
違

明禁聽南京科道等衙門指名叅奏庶法紀嚴而重
臣之體統不褻職守定而小臣之奉法惟謹所
以蘇久疲之軍民而固根本之重地匪淺鮮矣

勘官速還疏

爲大奸巨惡叢計謀陷

親王強佔

欽賜祖寢霸奪產業勢侵金寶懇乞

聖明亟勦乞男骸骨歸葬准孫世承宗祀以雪大冤

事湖廣清吏司案呈奉本部送刑科抄出司禮

監太監張誠題前事奉

聖旨這抄沒財產着分路起解張居正太師等加官
已削了原給誥命及特降諭札都着追繳石獸等

物并應拆坊牌變價解京張居謙等既無罪犯准免抄沒隱匿收寄的還勘實追併其侵沒府第王坟等罪及干碍人員候勘明遼府事情之日一併擬議奏請定奪法司知道欽此又該刑部等衙門右侍郎等官丘橈等巡撫湖廣等處地方兼提督軍務都察院右副都御史李江巡按湖廣監察御史任養心各題同前事俱奉

聖旨已有旨了法司知道欽此又該原任工部尚書今爲民曾省吾奏爲懇乞

天恩矜察無影飛冤急救無辜全活一家生命事奉聖旨這寄財是虛是實有無難掩彼處見審尚未奏到曾省吾如何輒來瀆辯着差去內外官張誠等從實查勘併奏不許朦朧回護法司知道欽此欽遵通抄到部送司案呈到部臣等跽誦

綸音仰見我

皇上嚴霜煦日兼濟並施即使負罪之家亦當仰戴皇恩之不暇矣夫復何辭除具咨揭責付原來齎本人役星馳前去外隨該臣等檢閱司禮監太監

刑部奏疏 卷一
張誠等奏內事情查勘俱有下落財物俱已解
進條分縷悉可爲詳慎之極矣其所未完者特
先後行勘事情與張敬脩攀報曾省吾等受寄
諸人而以月日計之此時亦將就緒矣臣等伏
念荆襄諸郡乃我

世宗肅皇帝興龍之地而川陝雲貴之肩鑰也水旱
頻仍民心易動乃今

詔使駢集山岳振搖雖諸臣仰體

聖衷過爲省約而自撫按以至藩臬郡縣大小諸吏

靡不叢聚而將事焉無論其供應之糜費迎送
之煩勞而全省之官與四境之民能無廢時失
事者乎伏望

天語叮嚀奉差內外諸臣將節行勘事情上緊勘明
回京復

命如有瑣屑未盡事宜悉聽撫按官完報至於受寄
諸人尤易查審銀數旣多踪跡難掩事有証據
不妨盡法併追倘有虛攀亦須明白聲說庶事
不愆期而地方得以早安矣

覆議追賊疏

爲懇乞

聖慈俯矜民命裁新例遵舊章以熙

盛治事河南清吏司案呈奉本部送刑科抄出禮科

給事中陳燁題前事臣聞人之所寶者莫寶於生

全德之所厚者莫厚於宥死自古明聖之主卽

不得已而用之刑嘗惻然有憫傷之念焉雖犯

死之罪法難盡貸然必權其輕重測其淺深備

五聽之理垂三宥之情稍可矜恤務從寬減是

以虞舜恤刑周文慎獄咸臻至理並爲首稱我
皇上用舜文之心尚克矜之治故深仁厚澤普洽於
黎元明罰祥刑務存乎寬大屬者臺臣建言荷
蒙

嘉納緩決期除歇案寬捕條種種

仁恩淪浹寰宇臣民欣躍倍萬更復何言顧尚有條
議未及并應釐革者如侵盜事例年來創行法
近嚴峻恐傷仁厚則臣欲款款

請爲民緩須臾死焉伏讀律文款開監守自盜倉庫

錢糧者併贓論斬常人盜倉庫錢糧者併贓論
絞俱係雜犯法得准徒時未有斬首例也嗣後
民愈刁縱法外遺奸律文未備乃不得已增益
條例以重創懲始於侵盜一條分爲邊腹若盜
沿邊沿海糧四百石草八千束銀二百兩錢帛
等物值銀二百兩以上不分監守常人俱擬斬
首其盜兩京各衙門京通臨淮徐德六倉并腹
裏節經給事中御史及巡守等官查盤去處問
發邊衛永遠充軍夫均一錢糧均一侵盜乃刑

憲所加獨重邊海而輕腹裏者以邊海要害地
官軍星布事關戰守所需錢糧最爲重大設有
侵盜貽害匪細故刑用重典示難犯也若在腹
裏錢糧較之邊海關係事情稍殊故於侵罪姑
從減死法如是足矣乃邇年以來議者請將腹
裏侵盜比照邊海數加一倍槩擬極刑當時部
議亦云嚴刻五年之內犯該擬遣而竟從重辟
者不知其幾矣此豈嗜殺人而輕民命哉蓋慮
法輕則玩無以令民懼故重其科條使人畏而
避焉若曰刑期無刑之意是或一道也顧臣念
之民命至重

成法當遵仰惟

祖宗律例昭垂揆理協情竝由集議當時大小廷臣
豈少明習顧於腹裏侵盜不議重刑詎云故縱
夫亦謂死者不可復生刑者不可復續故以死
刑每每法外求情寧縱無濫是

祖宗立法意在全民故真犯擬爲雜犯而常多免死
之條若後人議法意在繩民則雜犯附從真犯

而寢失

祖宗之舊不知律例既明斷案乃定人臣奉法義合
遵行藉令輕議改更必欲嚴法猛制用獄爲理
而後可以禁民雖云重在錢糧其如輕絕民命
此豈

祖宗仁愛斯民之意哉且錢糧徵解責在有司若果
廉明之吏留心經理絕無扣剋之私痛懲包攬
之弊官爲領解勒限回銷着實稽查何由侵盜
惟彼不自知愛垂涎常例不樂官解而樂民解

旣自緇染則威令難行故積猾爲奸而侵盜無
忌及罹刑禁槩抵深文是不能設法以防之於
先而徒欲嚴刑以治之於後恐刑愈煩而民愈
玩也故臣以爲欲杜侵盜之源

請自申飭有司始則刑不必加嚴而民自不侵矣臣
聞法正則民慙罪當則民從設未正當必議極
周詳斯法垂久遠今之法窮而變變而通者已
不嫌改議矣矧此民命攸關治忽所係可不爲
之一釐正哉臣言官非法官也安敢輕議法第

講求利弊叅聽輿情皆以爲寬之便故臣敢爲
狂瞽之說進焉再照倉庫錢糧卽正犯逃故仍
拘家屬追賠然條例開載止於同爨不及分居
蓋恐爲累無辜也夫何有司急於完銷雖正犯
見存許令攀搶不問曾否識面有無相干一經
妄攀輒拏賠贖甚有姦惡棍徒指稱本犯語意
乘機索詐擾徧城鄉小民計保身家甘心賄脫
似此冤苦因何罪犯據何明條臣嘗於此睹記
爲之痛心久矣如蒙

皇上俯採愚謬

勅下法司與見議捕盜條格一同刪訂以示

寬仁併行申飭有司加意差解以絕弊孔非惟推廣
聖恩抑且恪遵初制雍熙太和之治不獨在唐虞成
周宇宙間矣等因奉

聖旨法司知道欽此欽遵抄部送司案呈到部臣等
看得錢糧爲軍國之需關係固重大辟爲人命
所係法制非輕自古聖帝明王每交重之而於
大辟之典尤詳慎焉未嘗敢以輕議也查得律

刑部奏疏
文內侵盜錢糧者監守四十貫斬常人八十貫絞然皆准徒五年非真犯罪死比也後因法輕易犯包侵日多復設條例監守自盜四十兩常人盜八十兩者俱永遠充軍而沿邊沿海盜至二百兩以上者擬斬蓋以邊海去處夷虜出沒之區錢糧不敷因而失守其所關于

國家者甚重卽設重典以驅之亦不爲過也近該應天巡撫都御史胡執禮因忿逋負之多援例爲請欲將腹裏錢糧侵至四百兩以上者比照

邊海事例一體處斬題奉

欽依著爲定例其意欲急公家之賦不得不嚴侵盜之刑非不善也但行之數年斬刈頗慘不免上干

天和重傷我

皇上好生之德給事中陳燁之言深見人情大有不堪恐非

盛世之所宜耳臣等竊謂充軍下死罪一等法固匪輕而永遠世世勾補與死埒矣

祖宗成法蓋有深意伏望

陛下俯從言官之請仍照原定條例欽遵施行則成憲不踰而民生亦安矣再照監守自盜一節情狀甚有不同如倉庫員役由公家之銓撥解戶收頭乃編審之徭差原非營求而得之者偶爲財利所迷或被貧窘所迫因而乾沒情尚可原至於包攬之徒皆係積年射利之輩夤緣人情夤緣官吏錢糧入手扣除使用去將半矣略加花費輒已傾囊蓋其未領之時業已設心侵剋及

其既侵之後寔人何處追賠遣固甘心斃之何益臣等謂其罪不在此輩而在司府也夫使爲藩司郡牧者將每歲應解錢糧起數先後編次在冊而以各郡殷實大戶查訪的確取具州縣結狀籍名于官輪流僉解間有例應官解者亦在佐貳首領中擇其賢能者照序委用充頭水脚不得分毫侵剋仍將各官解起程之日先期報部以憑查催違限三月卽逮家屬追問如此而有侵剋者未之聞矣今乃阿徇人情貪圖扣

剋而以民之脂膏

國之命脉付之棍徒之手不亦大可惜哉故臣等
以爲欲禁包攬須嚴僉解之法以後如有仍前
徇情私放以致侵盜者聽部科查將司府原僉
之官從重叅治雖已陞遷亦要追論此端本澄
源之道也伏候

聖裁再照追贓一節其弊甚夥贓犯事發卽將自己
房產設法隱蔽有詐稱不敷而以先年無影之
業告人找補者有駕言變賣而以沙潦不堪田

地告人承買者有捏稱借貸妄指分侵而肆行
攀害者有司急於完逋惟言是聽而不知撲捉
誅求之苦民不聊生矣及至侵犯溪壑旣飽復
又展轉生情株連蔓引原贓未補分毫而侵犯
之家肥矣其害誠有不可言者合無恭候

命下通行各省直巡撫衙門及咨都察院轉行巡按御史嚴禁所屬有司凡遇追贓犯人俱要嚴查細訪儘其家產賣銀賠償如有不足止許照例於共爨之人勸令量力代助其踈房異姓之人

刑部奏疏 卷一
一切不許攀擾則良善無波及之患而閭閻有樂生之休矣奉

聖旨是侵盜腹裏錢糧新例既非

祖宗成法着停止照舊例行以後侵盜事發務將本犯財產追併盡絕監至一年以上不完即將正犯發遣拘家屬代比毋容隱漏攀指累及無辜各司府掌印官僉委起解錢糧務要的當員役若聽囑濫差稽查不密以致侵盜數多的撫按官一體叅究

認罪疏

爲感激

天恩認罪回話并乞

勅下專官吊查人卷以証臣言虛實事臣于本月十五日接到邸報該江西道御史李植一本大臣朋姦黨逆等事之要將臣罷斥節奉

聖旨潘季馴擅放馮邦寧後復拘回是何王意監禁罪犯如何縱令棋酒歡呼着回將話來欽此臣伏讀

綸音不覺涕下夫李植恠臣于本年四月初五日具
本論劾故爲危言以報臣臣方伏鑕以待而我
皇上乃不卽加竄殛容臣回話

高厚至恩實同罔極臣當隱忍待罪夫復何辭但事
干欺妄人臣罪莫大焉誠有萬不得已者謹遵
明旨容臣據實陳之卷查萬曆十一年十月二十七
日據校餘任受具狀告稱馮邦寧家人趙安欠
伊木價牽及趙安毆死王進官事情臣准送廣
東司拘審本部舊規批狀之後人犯拘提羈禁

並不關白堂官直至成招方纔引審本年六月
二十七日該司將馮邦寧一起具由解臣臣與
左侍郎舒化審得趙安王毆王進官身死情真
而狀外復有馮邦寧姦占王淮妻焦氏一節究
審未確情罪深重豈可輕縱臣隨駁行該司郎
中張正鵠與員外沈橋王事表有鳳衛一鳳張
道明公同會審至七月初一日該司具招乃以
王毆王進官姦之馮邦寧趙安僅擬不應而馮
邦寧姦占之罪則未之正臣謂於法未盡仍駁

刑部奏疏 卷一
該司再究次日將馮邦寧趙安各坐絞罪具招
送臣郎中張正鵠猶以事情年久且非被害之
人告發似難兩坐臣意以馮邦寧倚恃馮保之
勢趙安倚恃邦寧之勢作惡多年天發其罪法
難輕貸遂立成之夫馮邦寧原非奉

旨提問人犯乃臣自行准理其姦占焦氏一節原非
告詞所有乃臣自行摘發如欲庇之將任受所
告狀詞立案可也不發其姦占之罪亦可也何
乃旣拘而復釋之旣釋而復反覆駁勘必使主
僕皆入以重辟而後已也李植謂馮邦寧業已
拘提到部會

聖躬違和臣卽釋之

聖躬萬安臣復拘之此言尤爲可駭臣果有此碎首
何辭臣查得本年正月十九日欽奉

皇上傳諭靜攝至二月十三日

皇上傳諭視朝此時馮邦寧正當收監發審之後未
嘗一日釋放也至二月十八日該司據井陘兵
備道僉事喬木原解本犯手本開馮邦寧原犯

人命未結煩爲查照仍發歸結等因故將本犯
差弓手張承義吳清押發南城兵馬司轉差弓
手高江等押赴井陘道歸結仍解前來問理取
有收管在卷亦未嘗釋放也且二月十八日我
皇上已視朝五日矣實非

聖躬違和之時卷案具存臣何能掩飾耶至於獄中
防閑一節臣到任已來最爲嚴禁而重犯徐爵
等尤所關心棋酒歡呼之事提牢主事饒伸曾
未稟白今據本官自稱竝無此事亦未嘗不安

其位本官見在可審也李植謂臣怒其防制復
善言誘伸不知何所據也其他誣枉種種類此
未蒙

聖問不敢贅辯但臣年老志昏招尤啓釁罪誠難追
伏望我

皇上暫息雷霆之怒少寬斧鉞之誅將臣先行罷斥
以爲狂慙之戒仍

勅下專官吊取一千人卷逐一查審臣有一字不實
干受欺妄之罪臣不勝隕越待罪之至

詳定法守疏

爲

會典垂成事例未一乞

賜詳議以定萬世法守事福建清吏司案呈奉本部
送刑科抄出該本部等衙門題覆戶科都給事
中蕭彥等題議漕規與條例緣由內漕運議單
一款正德十六年題

准侵盜在官糧米四十石銀二十兩錢帛等物值銀
二十兩以上者照問刑條例俱問發邊衛永遠

刑部奏疏 卷一
充軍糧至百石銀至百兩以上者問擬斬罪臣等查得問刑條例米四百石銀二百兩以上斬首此邊海例也先年將腹裏錢糧加一倍亦擬斬首萬曆十一年內奉

旨改定腹裏侵盜者罪止永軍今漕運正係腹裏不得比于邊海其充軍事例銀數多寡分別監守常人已備四等條例中此條應刪等因列款類題奉

聖旨漕糧關係重大侵盜人犯還照邊海例議擬來

看其餘酌議歸一的准纂入會典永爲遵守欽此
欽遵抄部送司案呈到部臣等會同戶部尚書臣王等看得漕運錢糧關係

國計侵盜人犯委宜從重處治但查得問刑條例所載四等例內以侵盜邊海錢糧者爲第一等侵盜兩京各衙門京通等倉及漕運錢糧者爲第二等侵盜腹裏錢糧者爲第三等每等贓數皆加一倍科斷其第四等則係邊海錢糧侵盜數多斬首示衆重犯也竊惟

刑部奏疏 卷一
祖宗立法之時正以漕運比之邊海稍輕而比之腹裏則重故列之第二等罪止永軍情法適中遵行已久至正德十六年始有斬首事例載在漕運議單夫邊海之例銀至二百兩米至四百石方擬斬首而漕運之例銀一百兩米一百石卽擬斬首是漕運反重于邊海矣合無今後侵盜漕運錢糧者銀至三百兩米至六百石方照邊海事例處斬不及數者仍依舊例永遣庶幾較之邊海頗有差別而亦不失

祖宗分別第二等之意矣臣等復又查得侵盜正律監守盜則以四十貫坐斬常人盜則以八十貫坐絞侵盜有監守常人之不同故律文有斬絞之不一雖俱係雜犯准徒五年而斬絞輕重固自別也今邊海漕運不拘監守常人一槩處斬殊非

祖宗立法本意且係監守盜者卽引四十貫斬之律似矣若係常人盜者遂至無律可引徑引條例坐斬似非法紀查得問刑條例盜

內府錢糧係

御用物者仍作真犯死罪前項侵盜人犯贓多情重亦應仍作真犯依律斬絞臣等議將四等例內邊海輒首之例與議單改併爲一仍分監守常人方得情法之中今改併云凡沿邊沿海錢糧有侵盜銀二百兩糧四百石草八十束錢帛等物值銀二百兩以上漕運錢糧有侵盜銀三百兩糧六百石以上俱照侵盜本律仍作真犯死罪係監守盜者斬係常人盜者絞奏

請定奪則律例不至偏廢而情罪亦免混淆矣伏乞聖明裁定恭候

命下容臣等纂入問刑條例并載入漕運議單及開送纂修官纂入

會典永爲遵守惟復別賜定奪

酌議應處事宜疏

爲欽奉

恩詔酌議應處事宜以溥

仁恩以臻實政事江西清吏司案呈奉本部送刑科

抄出巡按江西監察御史賈如式題前事臣於

萬曆十年十月內奉到

詔書除逐款遵行及依限回奏并造冊報部外該臣

伏覩今次

恩例浩蕩詳悉無庸再贅但臣巡歷地方目擊諸事

有可援例而舉者或可因

例而推者相應據實開款具題伏乞

勅下部院覆議的確行臣遵照施行等因題奉

聖旨該部知道欽此欽遵抄部送司案呈到部看得

巡按江西監察御史賈如式題江西追贓人犯

已經報產在官卽同產盡要得一體遵奉

恩詔奏請其報官產業無人承買者永籍在官收租

及例前侵盜四百兩以上問斬人犯今應照舊

例改遣者俱要勒限解發着伍賊拘家屬監追

各一節無非奉

聖明之德意而酌議以推廣就彼中之情弊而設法

以釐奸誠事理允當相應開立前件議擬

上請恭候

命下本部移咨都察院轉行巡按御史遵奉施行

計開

一議追贓人犯照得侵欺錢糧例當追賠

還官但中間產業已盡正犯已故累及

家屬監禁多年者情殊可憫近奉

刑部奏疏 卷一
恩詔許開具奏

請定奪誠

天地浩蕩之恩也夫產盡方許奏

請則產未盡者無容別議但查江西追贓人犯內有
罄產報官以不敷原贓之數未經變賣
者亦有官爲賃佃與人陸續收租銀抵
贓者若謂其無產產則見在若謂其有
產產已屬官臣愚謂產已屬官是犯人
已無產矣似當盡產沒官一體奏

請定奪者也然臣於此入官之產尤有過慮焉一慮

其荒蕪圯敝而置之無用也一慮其事
冷年遠復入於犯人之手也置之無用
則可惜復入於犯人之手則非法所以
久不變賣者以產少贓多人懼連累故
不敢承買若犯人隨其遣配事已完結
則買者至矣卽實無人買官爲收租亦
長久之利也合無容臣覆行細勘或變
賣或收租每年俱解布政司抵充原贓

卽租足贓數仍籍在官永不許給還至
於犯人係嘉靖年間者照例奏

請餘再行勘產酌議另處庶監禁不至久淹贓產亦
有實用矣

前件看得侵盜贓數法應盡追近奉

恩詔許將正犯監故家屬代追年遠產盡者具奏釋
免此誠

曠蕩之恩不宜少有偏滯今據巡按御史賈如式所

奏江西侵犯有產業已盡報官及官爲

收租抵贓者雖未變賣其業旣非本犯
所有與無產同要得一體奏

請無非欲推廣

聖恩之意相應依擬合無恭候

命下行令將侵犯家產覆細查勘如果報官之外別
無隱沒及事犯情節與

恩詔款內相同卽與開具奏

請定奪再照各犯產業旣勘在官所以久無承買者
緣本犯見在監追人懼攀累故也夫在

刑部奏疏
官日久則所謂圯敝荒蕪與展轉復歸
本犯之弊俱所不免合無容令將犯人
查發遣配其原報在官產業有願承買
者聽令當官納銀批給管業無人承買
者官爲陸續收租每年解送布政司抵
補原欠補完之日本產永籍在官所得
花利另行議處至於人犯查係嘉靖年
間者自應遵

詔奏請其餘再行設法追賠庶幾人無淹禁而產有

實用矣伏乞

聖裁

一議改遣斬罪伏覲

恩詔一款侵盜腹裏錢糧四百兩以上問斬人犯如
犯在萬曆七年三月未奉

新例之前准照舊例問遣欽此爲照侵盜錢糧虧損
國賦情罪深重故新例擬斬所以嚴法紀也今

新例以前照舊問遣所以示

特恩也夫斬罪改遣死中得生已屬厚幸但永軍着

伍卽當世勾彼旣畏於着伍犯人完贓方可發遣彼決不肯完贓臣不敢多論如進賢縣萬霞三等一起父子兄弟侵欺錢糧共計五萬八千三百餘兩今當照舊問遣者但本犯產雖報官然埋藏詭寄未報者尚多訪其在監飽食煖衣揚揚自得官司亦以贓多年久置之不問而本犯方且藉完贓之名肆行捏告騙害無辜尤爲可恨卽監禁老死再拘

家屬不過雇覓乞丐頂替其子孫在外將仍守侵欺之貲以爲富室之民此於巨姦似無所懲也合無容臣通查改遣斬犯勒限起解着伍其未完贓銀另拘的親家屬監追產業已報在官者變賣抵贓未報者嚴行查勘果係盡絕酌量具題議處庶法紀得伸而囹圄亦清矣前件看得侵欺軍犯原應贓完發遣但永軍到衛累及子孫勾補以故奸徒憚於

刑部奏疏
解發往往不肯完贖希圖監故倖免卽
今新例以前問斬人犯奉有

恩詔改遣彼旣懷無死之心益堅苟延之念安居犴
狴以飽餘資妄捏無辜橫行詐害殊可
痛恨今據巡按御史賈如式要將正犯
勒限解發着伍另拘的親家屬監追蓋
於奉揚

德意之中不廢發奸剔蠹之意相應依擬臣等查得
萬曆四年十一月二十七日本部等衙

門會題節奉

聖旨近年犯贓問遣的有司官多不着實監併縱令
倩人代監挨至年遠輒稱家產盡絕希圖赦免賣
法長奸最爲弊政今後但有犯侵欺枉法的着卽
便嚴限追併若完至一半以上先將正犯照例發
遣餘贓仍拘提家屬監追其餘照常行欽此前項
侵犯合無行令再加查議酌量本犯家
產果可完至一半以上卽遵照前旨嚴
限監追如數發遣間有數多難完藉贓

緩遣如萬霞三之流必不肯完及一半以致起解者亦聽巡按御史查發着伍所欠贓銀另拘的親家屬追賠產業盡數勘報變賣還官果係盡絕另行議處臣等復又查得各處監追家屬俱係雇倩乞兒頂名代替計日供泔斃而後已奸犯何所畏恤而肯破產輸贓耶合後通該撫按衙門嚴行各該有司將見在監併家屬逐一研審如有雇倩之人卽便另拘的親兒男取其里遞族長結狀方准監併巡按御史出巡處所亦要逐一查審如非的親家屬卽將掌印官叅治庶幾奸計既無所容則贓銀自易輪辦矣伏乞

聖裁

緩遣如萬霞三之流必不肯完及一半以致起解者亦聽巡按御史查發着伍所欠賊銀另拘的親家屬追賠產業盡數勘報變賣還官果係盡絕另行議處臣等復又查得各處監追家屬俱係雇倩乞兒頂名代替計日供泔斃而後已奸犯何所畏恤而肯破產輸贓耶合後通該撫按衙門嚴行各該有司將見在監併家屬逐一研審如有雇倩之人卽便另拘的親兒男取其里遞族長結狀方准監併巡按御史出巡處所亦要逐一查審如非的親家屬卽將掌印官叅治庶幾奸計既無所容則賊銀自易輪辦矣伏乞

聖裁

釐正時弊疏

爲摘陳時弊懇乞

特賜釐正以一法體以奠民生事山東清吏司案呈
奉本部送刑科抄出兵科給事中孫瑋題前事
臣惟天下無不弊之法而亦無不可抹之弊因
其弊而直陳之不嫌忌觸以冀

聖主之聽者言官之職也採其言而參酌之不憚更
滌以振維新之治者

明主之事也臣待罪兵垣今旣數月見言臣建白悉

刑部奏疏
卷一
蒙

允行而

陛下睿謀乾斷動協矩度臣愚誠可以無言第臣念
法久則弊因以滋弊滋則重病乎法使不一爲
痛祛恐積習成風蠹治日甚是以臣愚固不敢
苛索以傷敦大之體亦不忍緘默以邀長厚之
名敬以二三聞見最真者條議上

請倘蒙採納俾臣言少有裨於補抹卽犯衆怒冒狂
譏固臣職也亦臣之所甘心者也臣不勝伏願

懇望之至等因奉

聖旨朝廷立法欲人易避難犯這枷號原以重懲兇
惡棍徒還照舊該部知道欽此欽遵抄出到部送
司案呈到部看得兵科給事中孫瑋條陳四事
除立枷一事奉

旨照舊無容復議外其餘陳厰衛受詞訪察當慎濫
罰當懲三事均於刑政有裨相應開立前件議
擬上

請施行

計開

一議廠衛受詞蓋

朝廷以輦轂下爲萬方輻輳之地恐有元姦渠惡及一切妖言亡命之徒潛謀陰結爲軍民害有司不能治告訐不能及故特以緝訪之權俾之廠衛所以備常法之所不逮也此外一應詞訟各有司存原非所得預者乃數年來廠衛交通肆行無忌軍民詞訟公行接受凡株連波及者

無不蕩家破產含冤就斃而人人咸側目矣甚至快已私忿爲人報復其害可勝言哉夫京城應受理者有兩縣矣有五城矣有京兆矣有法司矣不可謂不多而復以廠衛擾之臣懼閭閻無安枕之期也此弊相沿已久急難釐絕伏乞聖明特賜嚴禁令各遵照原來

勅書於京城內外察訪不軌妖言人命強盜重事其餘軍民詞訟俱不干預如違聽臣等據

實叅奏如此庶法體歸一而刑罰少清
未必非安民之一端也伏乞

聖裁

前件臣等看得我

國家以

京師爲四方軍民雜處之地奸宄易生故設立三
法司以總聽斷之權五城以司糾察之
任而復設東廠與錦衣衛者蓋恐巨姦
豪黠潛踪晦跡致生他釁故畀之緝訪

使得於耳目見聞之外發姦摘伏鬼秘
者無所容其身也然謂之緝訪則非惟
不當受詞抑亦無所用其詞矣夫何行
之旣久寢失

祖宗立法初意旋興告訐之門因爲報復之地株連
蔓引亡身破家嘉隆之間其禍甚烈伏
遇我

皇上天縱

聖明攬綱獨斷百司咸知謹畏此風庶幾稍息而沿

襲之弊不無尚有受詞者臣等查得詞
訟一節關係甚重

太祖高皇帝特設通政司以專封駁卽三法司亦不
敢擅受一詞必候通狀送到方敢聽理
况其他乎合無恭候

命下通行禁革如遇地方強盜人命隱匿未發及機
密重情包藏未露者廠衛衙門登時緝
捕奏

聞伏候

聖斷其餘一切告詞悉行屏逐仍追主唆之人送部
究治不得循舊准理致違

祖制則大獄無蜩興之患而小民有樂生之休矣伏
乞

聖裁

一議訪察當慎臣惟天下之法有不可以
盡廢而亦有不可以常行者今之訪察
是已蓋民間姦宄有武斷把持非物色
之所能知者使非訪察則罔知警懼益

肆克凌是如之何可盡廢也然自訪察之法行而通家之風熾誣陷其所讐中傷其非類往往使無辜入羅而吞舟者竊笑是訪察又如之何可常行也近年憲臣目擊此弊每廉惡跡必求干証益懼良善之或寃也第拿一人而擗連者恒數十人矣拿數人而連及又數倍焉此輩一經勾鞠繁費不貲身遭逮繫之苦家罄擔石之儲骨肉相弔真不啻赴湯火蹈白刃矣是本欲除害而先以貽害矧所除者又未必盡元惡而果不出於通家之手也邪故臣愚以爲與其過而殺之不若過而赦之乞

勅都察院議行各處巡按御史巡歷地方果有大惡爲軍民害者同一訪拿以警其餘如無不必過爲禱求其各差御史止於職掌相干罪惡昭著者問一行之亦不必槩行訪拏如此則懲一人而千萬人懼首

惡無漏網之倖良民免池魚之殃是此
法爲利而不爲害矣伏乞

聖裁

前件臣等看得訪察一節

祖宗原無明例元惡大憝城狐社鼠其勢足以自庇
其財足以蔽人司府不能禁閭閻不敢
犯橫據一方莫可誰何巡按御史出巡
地方偶得風聞輒行逮治譬之雷霆之
威令人不測殺一人而千萬人懼矣豈

必處處行之人人訪之哉臣等每見御
史之老成者徃徃如此人固多其練達
而亦未嘗少其風力也若乃沿襲舊套
目爲常規巡則必行行或過濫鮮不悞
矣蓋御史豈能自行其勢不得不假於
委官委官豈能自徃其勢不得不假於
胥隸胥隸亦以一時難於卒辦其勢不
得不投之窩訪而不知窩訪之家已居
奇貨久矣生平所不快於心者固借此

以報復而人有欲快其胸臆者又借此以射利巧捏虛詞織成具錦至於聞見不真捕風捉影者又其餘事耳及至到官一言不發先被重笞偶幸生全問官復不訊其虛實干証曾無拘審供狀招詞夙有成套箠罪填名而被逮者不知其謂何矣問官苟有人心者則以徒罪塞責而不知罪止於徒又何須於訪察乎欲以除害反以滋害欲以禁奸反以

爲奸誠不可以不議也合無恭候

命下之日咨行都察院轉行各該巡按御史遇有巨奸大惡如所云者一郡或一人或二人雖最有權力之家亦卽逮治到官之日仍查訪單內所開中証被害之人逐一拘提虛心鞫審罪狀旣輸明正以法倘所訪不真不妨釋放仍將原訪之官定以劣考如無豪惡雖一郡不逮一人可也如此則刑獄清而風裁愈著枉抑息

而法紀益昭矣伏乞

聖裁

一議濫罰當懲臣惟

祖宗參酌古今事宜爰定律令至精至當誠萬世不刊之典而臣民所宜恪遵者也少輕之則爲縱少重之則爲濫則上惟任情下不堪命而

祖宗緣情立法之意荒矣方今吏治清明有司潔已奉公守法循理者固衆而至於托設處

之虛名攫加罰之重利竭民脂膏以潤囊橐者臣知其不盡無也以故比較烈於催科完輸急於供賦甚至鬻身貨子以求緩須臾之期不可得矣是遵何法哉夫當茲民窮財盡之時卽依律科罪猶懼不支而罪外加罰人將奚堪且相沿成風罰之者習以爲常而聞之者不以爲意固無怪乎民生日困而

國家之元氣日索也乞

勅都察院通行各該撫按嚴加禁約一應詞訟止宜
依律科罪敢有罪外濫罰民財者卽以
贓論毋得因循姑息以壅

德意如此則貪夫杜絕流之姦小民免劫奪之苦而
樂生有日矣伏乞

聖裁

前件臣等看贖刑之設蓋爲犯者情罪少
輕猶可望其自新故不忍加之以刑而
令其代之以金也然所謂贖者量其罪

之重輕以爲金之多寡非謂於罪之外
復有所罰也而人情過於推求古法因
之大赦有因其情之稍重而謂其餘辜
未盡者有因其家之頗饒而謂積貲當
哀者或駕言補庫或藉口備賑或以興
作當費或以饋遺爲名因而暗充囊橐
者不可謂其無人矣如此厲階委應痛
革合無恭候

命下通行各該撫按嚴行所屬有司衙門如遇應贖

刑部奏疏
徒杖等犯止照原定則例分別輕重與
有力稍有力照格坐擬此外不得分毫
加罰如有故違許被害之人前赴院司
伸理照數追給本官坐贓論罪則民生
無重困而吏治日益清矣伏乞

聖裁

捕盜法嚴疏

爲捕盜法嚴獄滋冤濫懇乞

天恩暫賜緩刑以迓天和并議除免歇案以全無辜

生命事陝西清吏司案呈奉本部送刑科抄出
先該巡按陝西監察御史陳薦題前事內稱原
議捕盜條格其法稍嚴故有司以避罪邀功爲
念往往鍛鍊成獄冤濫寔多合無通行各直省
問刑衙門查將萬曆元二年至今所招強盜在
監者暫緩行刑一一虛心再問及稱照拿之案

其禍尤烈乞查自今及前歇案姓名除斬關劫
獄果有實迹及曾奉

欽依賊首見在或其人雖逃而賊仗已在其家起出
者仍照舊跟拿正法外其餘悉與註銷等因奉
聖旨該部看了來說欽此欽遵隨該本部覆看得強
盜暫緩行刑及除免歇案一節相應酌議施行
容臣等會同兵部將萬曆二年以後新立捕盜
條格併節奉申明事例通行查出逐一詳確應
照舊者照舊遵行應從寬者稍加更易擬議停

受請自

聖裁通行遵守仍纂入問刑條例著爲令甲庶幾法
不煩而官守自易刑不濫而民生亦安矣等因
題奉

聖旨捕盜本爲安民近因條格太嚴地方官畏避叅
罰妄拿輕入害及無辜至於別起抵數多屬虛
捏豈朝廷立法初意各處見監未決強犯着該巡
按御史虛心研審如有冤誣卽與辯豁毋致禁斃
果情真罪當還遵前旨處決照捕的依擬以後問

刑衙門捕鞫強犯務要詳慎的確不許仍踵弊習致有枉濫捕盜條格你部裏會同兵部議擬停當來行欽此欽遵抄部送司案呈到部已經咨行南京刑部都察院并各省直督撫衙門及咨都察院轉行各處巡按御史通行各該問刑衙門遵奉施行外其捕盜條格該臣等會同兵部尚書臣張等查將捕盜條格五款及問刑條例京城內外捕盜例一款續該兵部題准京城內外捕盜例一款又吏部題

准失囚例一款俱與捕盜事宜相關與前五款通行酌議除應照舊者照舊遵行外中間或事例開載重複則奉行者苦無畫一之規或降罰輕重叅差註誤者寧免規避之念民間失事之例更重於

京師則人情未厭刻日申報之條過爲之程限則拘迫難行諸如此類臣等謹叅酌時宜稍加刪改固不敢槩存苛細仍長蔽欺亦不敢曲爲寬弛致懈職守叅并前例應存應刪應改總計七

刑部奏疏
條逐款開列前件議擬貼註請旨

上裁如果臣等所議委可采行伏乞

勅下本部纂入問刑條例著爲令甲仍刊刻書冊通
司刑衙門永爲遵守其一切煩苛之例

慎決獄重民命疏

爲廣

皇仁慎決獄以重民命事廣西清吏司案呈奉本部
送刑科抄出禮科給事中李以謙題前事內開
政莫大於刑辟此人主所以操三尺以齊一海
內之具顧鋒刃之下民命攸關一或不中則死
者不可復生斷者不可復續良所當慎茲當審
決之期關之内外江之南北以及各省應錄囚
犯當不止刑部之數其中情可矜法可疑與夫

尚執有詞者亦不止刑部之數所差會審之部
臣監決之御史未必能如二三大臣之慎也且
往歲當事者以操切爲尚一時奉事者以多殺
爲賢乃或決其數之半或決其十之七甚至有
遂空其囹圄者此何爲哉近日奉使諸臣雖非
昔比恐萬一不能盡體

皇上生物之心而致欽恤之誠殺一不辜至仁不爲
臣知

聖心必有所不忍也伏乞

勅下部院轉行各該會審部臣巡按御史將錄應決
囚犯詳加清審果罪惡深重無可矜疑者方許
處決如情稍有可矜法稍有可疑與夫尚執有
詞者或再加覆審或另行改問勿得拘泥分數
濫爲過殺以干

天和庶人無飲痛獄無覆盆斯有以仰副

皇上好生之仁於萬一矣再照在外錄囚必經轉允
京詳者方在候決之數中間有惡極深罪極重
爲神人所共憤者或雖經轉詳而又未明示或

刑部奏 卷一
賄買吏書而久不呈詳致使臨決之期徒取尋常人命姦竊囚犯決之以充其數而元惡大憝往往獄中坐延歲月竟以病斃人心未快合無行令在外問刑衙門今後犯有罪極深情極重首惡大辟曾經恤刑巡按覆審無詞者即便轉詳候決不許耽延停閣如違聽巡按御史查出究罪如有他情另行重處庶罪重者

天討必加得就典刑之正罪輕者照常監固少延須臾之生則於法體獄情未必不小補矣等因題

奉

聖旨這本說的是今後各處應決囚犯都着虛心會審明確果係罪重情真的酌量處決毋得濫殺以傷天和以副朕仰體好生之心法司知道欽此欽遵抄出送司案呈到部臣等看得禮科給事中李以謙題稱各省直審決務要詳加清審及罪惡深重人犯即便轉詳一節誠於法紀有裨今決期伊邇難以稽緩除一面先咨都察院轉行各該巡按御史及本部劄行審決主事查照遵

行外仍應議覆以便申飭竊照各省直奉決人犯例該冬至以前處決若關之内外江之南北必歲差本部王事一員會同巡按御史審決十三省巡按御史公同按察司審決夫不曰處決而曰審決正以民命至重恐應決之囚間有冤抑故于死生攸關之際再加詳審如有冤抑許巡按御史卽與辯理本部及都察院劄付審決主事併巡按御史開載固甚明也近年以來各省直遇審決之期但就中擇情重者決之以了

一歲之事是處決而非審決矣間有留心訊讞真知情罪冤抑又憚干題

請槩謂之臨刑稱冤而已殊失

朝廷命官審決初意甚至草菅民命殺戮過多上干

天和重違我

皇上好生之意合無轉行巡按御史以後凡遇審決之期預將一應應決人犯分委司道理刑等官逐一虛心詳讞果情罪不冤臨刑無辭方付典

刑若有情與律背事與招違的知冤枉卽爲辯理其餘罪雖不寃執詞不服者姑緩決以俟下年再審不得一槩行刑事畢之後將辯問過犯人另具招由或相應辯問而干証未齊卒難結正者開具略節與決過人犯數目姓名各具本同時具奏

勅下部院再爲詳酌不得止稱有詞苟且塞責庶不孤每年審決德意至於重犯轉詳近來尤多樊孔巡按審錄之時雖批刪招轉詳原無稽查富

家巨族賄買吏書文移通不轉詳卽有轉詳又不追比批文任憑中途賄捺故有會審批允至十數年不到部院者有經審錄十餘次猶稱轉詳未示者尤非法紀合無以後行令巡按御史每審錄事完卽將批允轉詳重犯姓名數目年月日期按季揭呈都察院咨報本部本部置簿登記各司府轉詳招內亦要明開某年月日審錄批允以便查照地方遠近稽查如有批允年久文未到部者本部卽轉行巡按御史將稽遲

官吏分別究問如有場襟情弊卽坐贓重究有
應轉詳都察院者一體遵行庶窮兇極惡之人
得以速正典刑而狡惡者不得倖免矣合候
命下本部劄委審錄主事及咨行都察院轉行各省
直巡按御史遵照施行惟復別

賜定奪